

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



001788

Resolución Directoral N°.....

TOCACHE

18 MAY 2023

VISTOS:

Exp. de tramite virtual N°016-2023609270, la Resolución Directoral N°00699-2023, el Informe N°0033-2023-GRSM-DRE/DO-OO-UE303/NEXUS, el Memorando N° 325-2023-GRSM/DRE-UGELT/D, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 191° de la Constitución Política del Estado, Ley de reforma Constitucional del capítulo XIX del título IV – Sobre descentralización Ley N°27680 y el artículo 2° de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales Ley N°27867 modificada mediante Ley N°27902 y Ley N°28013, con la cual y entre otros se reconoce a los Gobiernos Regionales con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia;

Que, mediante Ley N° 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado Peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano; implica entre otros aspectos, optimizar los procedimientos y trámites administrativos que se ejecutan en la entidad, los cuales se deben compilar e integrar en los respectivos Manuales de Procedimientos;

Que, a través del Decreto Supremo N° 004-2013-ED, se aprueba el Reglamento de la Ley N° 29944 - Ley de Reforma Magisterial, con el objeto de regular las disposiciones, criterios, procesos y procedimientos contenidos en dicha Ley, cuya finalidad es normar las relaciones entre el Estado y los profesores que prestan servicios en las instituciones y programas educativos públicos de educación básica y técnico-productiva, en las instancias del Sistema Educativo administradas por el Ministerio de Educación;

Que, de conformidad con el TUO de la Ley N°27444 - Ley de Procedimientos Administrativos en adelante **LPGA**, regula las actuaciones de la función administrativa del Estado y el procedimiento administrativo común desarrollados en las entidades, asimismo, las autoridades administrativas al reglamentar los procedimientos especiales, cumplirán con seguir los principios administrativos, así como los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento, establecidos en la presente Ley, por lo que esta entidad es respetuosa y garantiza el ordenamiento constitucional y jurídico en general;

Que, el título III del TUO de LPGA en el artículo 201° numeral 201.1° prevé y dispone que: "Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificadas con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión"; del mismo, el numeral 201.2 señala que: "La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto original";

¹ Artículo 2.- Legitimidad y naturaleza jurídica.

Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal.

Que, mediante Resolución Directoral N°00699-2023 de fecha 16 de febrero del 2023, el Director de la UGEL – Tocache resuelve en el **ARTICULO PRIMERO: APROBAR EL CONTRATO**, por servicios personales a doña Noemi Chamorro Picoy, identificada con DNI:41902121, sexo: Masculino, adjudicada a la Institución Educativa N°0431-distrito de Nuevo Progreso, código de plaza: 1149113111C6, con jornada laboral de 30 horas pedagógicas, desde el 01-03-2023 al 31-12-2023;

Que, mediante Informe N°0033-2023-GRSM-DRE/DO-OO-UE303/NEXUS de fecha 10 de mayo del 2023, la Responsable de Nexus informa a la Encargada de Recursos Humanos, error involuntario en la adjudicación de docentes al momento de proyectar la resolución de contrato de doña Noemi Chamorro Picoy, identificada con DNI: 41902121, el sexo de la servidora se consigno masculino, siendo lo correcto femenino, recomienda autorizar la modificación de la Resolución Directoral N°000699-2023 de fecha 16 de febrero del 2023;

Que mediante Memorando N° 325-2023-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 11 de mayo del 2023, el Director de la UGEL-Tocache autoriza modificar la Resolución Directoral N°000699-2023 de fecha 16 de febrero del 2023;

Que, en consecuencia y fin de subsanar dicho error material, en lo dispuesto en el acotado numeral 201.1 del artículo 201° del TUO de la LPGA, se puede aplicar en el presente caso, siendo así, necesario rectificar el error material que se advierte en la Resolución Directoral N°000699-2023 de fecha 16 de febrero del 2023; debiéndose consignar los datos correctos, según lo señalado en el Informe N° 0033-2023-GRSM-DRE/DO-OO-UE303/NEXUS;

Por las razones expuesta y en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el Gobernador Regional de San Martín, mediante Resolución Directoral Regional N°0758 – 2022-GRSM/DRESM en la que se designa al Mq. Jorge Danny Sandoval Ruiz en el cargo de Director de la UGEL Tocache, con todas las funciones y prerrogativas inherentes previsto en el Reglamento de Organización y Funciones, modificado mediante Ordenanza Regional N°001-2023-GRSM/CR; además de contar con la visación de las Oficinas correspondientes.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - MODIFICAR la Resolución Directoral N°000699-2023 de fecha 16 de febrero del 2023, de doña Noemi Chamorro Picoy, identificada con DNI: 41902121, docente de la I.E.N°0431, distrito de Nuevo Progreso, provincia de Tocache, nivel y/o modalidad: primaria, a fin de subsanar el error material respecto al género de la docente, quedando establecido lo siguiente:

N° RESOLUCIÓN	DATO OBSERVADO	DICE	DEBE DECIR
N°000699-2023 (16-02-23)	Genero	Masculino	Femenino

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la Oficina de Atención al Usuario de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 - 2019-JUS; al administrado y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO TERCERO. - PUBLÍQUESE, la presente resolución en el Portal Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache (www.ugeltocache.edu.pe).



Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.

[Firma manuscrita]

Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE